



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número:

Referencia: EX-2018-31196267- -APN-DGD#MP - (CONC. 1362)

VISTO el Expediente N° EX-2018-31196267- -APN-DGD#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que, 1a operación que se notifica, llevada a cabo en el exterior, consiste en la adquisición por parte de la firma GRUPO SANTILLANA EDUCACIÓN GLOBAL S.L. , del negocio editorial destinado a educación de la firma CARVAJAL S.A. en Latinoamérica.

Que la operación mencionada se instrumentó mediante un Contrato de Compraventa de Acciones y Marcas celebrado con fecha 1 de marzo de 2016 entre las firmas GRUPO SANTILLANA EDUCACIÓN GLOBAL S.L. por un lado y las firmas CARVAJAL S.A., CARVAJAL INVERSIONES S.A., CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A., BICO INTERNACIONAL S.A. Y CARVAJAL EDUCACIÓN S.A.S., por el otro.

Que el negocio transferido incluye la transferencia de sociedades, marcas y licencias; en la REPÚBLICA ARGENTINA, la adquisición tiene efecto sobre la firma KAPELUSZ EDITORA S.A., la cual queda bajo el control de GRUPO SANTILLANA EDUCACIÓN GLOBAL S.L..

Que el cierre de la operación tuvo lugar el día 9 de septiembre de 2016, tal como se desprende del Acta de Cierre del Contrato de Compraventa de Acciones y Marcas.

Que con fecha 9 de marzo de 2018, la firma GRUPO SANTILLANA EDUCACIÓN GLOBAL S.L. solicitó en su presentación la confidencialidad de la documental acompañada.

Que el día 23 de julio de 2018 la Comisión Nacional solicitó a las partes que presentaran el Resumen No Confidencial respecto de la documental sobre la cual había recaído el pedido de confidencialidad.

Que con fecha 31 de julio de 2018 la firma GRUPO SANTILLANA EDUCACIÓN GLOBAL S.L. acompañó el Resumen de No Confidencial solicitado.

Que el resumen acompañado resulta suficiente para efectuar el análisis correspondiente

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos de los incisos c) y d) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada ex Comisión Nacional emitió el Dictamen de mayoría de fecha 31 de julio de 2019 correspondiente a la “CONC 1362” donde aconseja al señor Secretario de Comercio Interior autorizar la operación notificada, consistente en la toma de control de la firma KAPELUSZ EDITORA S.A. por parte de GRUPO SANTILLANA EDUCACIÓN GLOBAL S.L., como consecuencia de la adquisición del negocio editorial destinado a educación de la firma CARVAJAL S.A. en toda Latinoamérica, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156; Conceder la confidencialidad solicitada por la firma GRUPO SANTILLANA EDUCACIÓN GLOBAL S.L. respecto del Anexo II de la presentación efectuada con fecha 9 de marzo de 2018.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que, cabe destacar, que si bien con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último término.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156, 81 de la Ley N° 27.442 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, el Artículo 5° de Decreto N° 480/18 y el Artículo 22° del Decreto N° 48 de fecha 11 de enero de 2019.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Concédase la confidencialidad solicitada por la firma GRUPO SANTILLANA EDUCACIÓN GLOBAL S.L. respecto del Anexo II de la presentación efectuada con fecha 9 de marzo de 2018.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase la operación notificada, consistente en la toma de control de la firma KAPELUSZ EDITORA S.A. por parte de la firma GRUPO SANTILLANA EDUCACIÓN GLOBAL S.L., como consecuencia de la adquisición del negocio editorial destinado a educación de la firma CARVAJAL S.A. en toda Latinoamérica, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 3°.- Considéranse al Dictamen de fecha 31 de julio de 2019 correspondiente a la “CONC 1362” emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO que, como Anexo IF-2019-68864306-APN-CNDC#MPYT, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by WERNER Ignacio
Date: 2019.08.12 19:18:16 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,
serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.08.12 19:18:25 -0300



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 1362 - Dictamen Art. 13 inc. a)

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01: 0414629/2016, caratulado: “GRUPO SANTILLANA EDUCACIÓN GLOBAL S.L. y CARVAJAL S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8° DE LA LEY 25.156 (CONC. 1362)”.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación que se notifica, llevada a cabo en el exterior, consiste en la adquisición por parte de GRUPO SANTILLANA EDUCACIÓN GLOBAL S.L. (en adelante “SANTILLANA”), del negocio editorial destinado a educación de la firma CARVAJAL S.A. (en adelante “CARVAJAL”) en Latinoamérica.
2. La misma se instrumentó mediante un Contrato de Compraventa de Acciones y Marcas celebrado con fecha 1° de marzo de 2016 entre las firmas SANTILLANA por un lado y CARVAJAL, CARVAJAL INVERSIONES S.A., CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A., BICO INTERNACIONAL S.A. Y CARVAJAL EDUCACIÓN S.A.S., por el otro.
3. Respecto del negocio transferido, el mismo incluye la transferencia de sociedades, marcas y licencias. En Argentina, la adquisición tiene efecto sobre la sociedad KAPELUSZ EDITORA S.A. (en adelante “KAPELUSZ”), la cual queda bajo el control de SANTILLANA.
4. El cierre de la operación notificada se efectivizó el día 9 de septiembre de 2016, tal como se desprende del Acta de Cierre del Contrato de Compraventa de Acciones y Marcas, acompañado por las partes con fecha 19 de octubre de 2016.
5. Considerando que las partes presentaron el Formulario F1 para concentraciones económicas el día 12 de septiembre de 2016, corresponde tener por notificada la presente operación en legal tiempo y forma.

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. Por el lado de los compradores

6. SANTILLANA es una compañía constituida según las leyes de España que se encuentra activa en la creación de contenidos y servicios educativos. Está controlada por la firma PROMOTORA DE INFORMACIONES S.A. (en adelante “PRISA”) con el 75,0003% y DLJ SAP PUBLISHING COÖPERATIEF U.A. (en adelante “DLJ”) con el 24,9997% restante.

7. PRISA es la sociedad cabecera de un grupo de medios de comunicación en los mercados de habla española y portuguesa, con actividad en educación, información y entretenimiento. Sus acciones cotizan en la Bolsa de Madrid.

8. El Grupo PRISA se encuentra presente en Argentina a través de las siguientes empresas:

9. DIARIO EL PAÍS ARGENTINA S.A. es una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Argentina, que se encuentra activa en la edición, impresión, distribución y venta de diarios y toda clase de publicaciones. Sus accionistas son DIARIO EL PAIS S.L. con el 90,56% , DIARIO EL PAIS de México S.A. de CV con el 9,43% y Carlos Calvo 0,00001% (1 acción).

10. CORPORACIÓN ARGENTINA DE RADIODIFUSIÓN S.A. es una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Argentina, que se encuentra activa en la inversión en sociedades que explotan servicios de radiodifusión, en particular estaciones emisoras de radio de amplitud modulada (AM) y de frecuencia modulada (FM). Sus accionistas son GLR SERVICES INC. con el 98,95% y EDICIONES SANTILLANA S.A. con el 1,05% restante.

11. LS4 RADIO CONTINENTAL S.A. es una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Argentina, que se encuentra activa en la explotación de servicios de radiodifusión, en particular estaciones emisoras de radio de amplitud modulada (AM) y de frecuencia modulada (FM). Sus accionistas son GLR SERVICES INC. con el 70% y CORPORACION ARGENTINA DE RADIODIFUSIÓN, S.A. con el 30% restante.

12. RADIO ESTÉREO S.A. es una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Argentina, que se encuentra activa en la explotación de servicios de radiodifusión, en particular estaciones emisoras de radio de amplitud modulada (AM) y de frecuencia modulada (FM). Sus accionistas son GLR SERVICES INC. con el 70% y CORPORACION ARGENTINA DE RADIODIFUSIÓN S.A. con el 30% restante.

13. EDICIONES SANTILLANA S.A. (en adelante “SANTILLANA ARGENTINA”), es una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Argentina, que se encuentra activa en la edición y distribución de libros a través de cuatro marcas reconocidas en el país: Santillana, Santillana Compartir, Richmond y Loqueleo. Sus accionistas son SANTILLANA EDUCACIÓN S.L. con el 95% e ITACA S.L. con el 5% restante.

14. Respecto de la firma DLJ (titular del 24,9997% del capital social de SANTILLANA) cabe mencionar que la misma celebró oportunamente un Acuerdo de Accionistas con la firma PRISA, respecto de SANTILLANA, en el cual se le otorgaba cierta influencia sustancial en el control de esta última. Es importante recordar que ese Acuerdo de Accionistas fue aprobado por esta Comisión Nacional en el marco de las actuaciones “Expediente N° S01: 0533948/2009 caratulado “DLJSAP PUBLISHING COÖPERATIEF U.A. Y PROMOTORA DE INVERSIONAES S.A. S/ Notificación Art. 8 Ley 25.256 (Conc. N° 797)”.

15. En este sentido, es importante mencionar que la firma DLJ no desarrolla ninguna actividad, ni de manera directa ni a través de sus subsidiarias, en la industria editorial o en la industria educativa en la Argentina. Asimismo, se encuentra controlada en última instancia por la firma VICTORIA CAPITAL PARTNERS LP, firma que realiza actividades en Argentina únicamente a través de las firmas SATUS AGER S.A. y GRUPO LOS GROBO LLC, ambas activas en el mercado agropecuario.

I.2.2. Por el lado de los Vendedores

16. CARVAJAL es una sociedad constituida según las leyes de Colombia con presencia en América Latina y Estados Unidos, a través de 8 negocios: Carvajal Educación, Carvajal Empaques, Carvajal Espacios, Carvajal Medios B2B, Carvajal Pulpa y Papel, Carvajal Soluciones de Comunicación, Carvajal Soluciones Educativas y Carvajal Tecnología y Servicios, y con marcas reconocidas como Norma, Jean Book, Reprograf, Propal, Earth Pact, Mepal y Wau.

17. Los accionistas de CARVAJAL que poseen más de un 5% del capital social a la fecha de notificación eran FUNDACIÓN CARVAJAL con el 23,21%, CARVAJAL LOURIDO Y CIA. S.C.A. con el 7,88%, INVEMAC LTDA con el 6,04%, ALFREDO CARVAJAL & CIA. S. EN C. con el 5,10% y GUILLERMO CARVAJAL Y CIA S. EN C. con el 5,04%.

I.2.3. La Empresa Objeto

18. KAPELUSZ es una sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de Argentina, cuya principal actividad es la edición y comercialización de libros

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

19. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

20. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° incisos c) y d) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

21. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas en la operación, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

22. En el presente caso, corresponder destacar que si bien el día 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la nueva Ley de Defensa de la Competencia N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480/2018 -publicado el 24 de mayo de 2018 y con vigencia a partir del 25 de mayo de 2018, estableció en el Artículo 81, que: “Los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme lo establecido en dicha norma.” Por ende, al análisis de la presente operación de concentración económica, le serán aplicables las disposiciones de la Ley N° 25.156 y sus modificatorias.

III. EL PROCEDIMIENTO

23. El día 12 de septiembre de 2016 las partes notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1.

24. Tras analizar la presentación efectuada, con fecha 28 de septiembre de 2016 esta Comisión Nacional consideró que deberían adecuar su presentación a lo dispuesto en la Resolución N° 40/2001, lo cual fue cumplimentado por las partes con fecha 19 de octubre de 2016.

25. Posteriormente con fecha 24 de octubre de 2016, esta CNDC formuló las observaciones respecto del Formulario F1 presentado, haciendo saber a las partes que el plazo previsto por el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 quedaría suspendido hasta tanto dieran total cumplimiento a las observaciones formuladas.

26. Finalmente, con fecha 6 de junio de 2019, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al enunciado.

IV. EVALUACION DE LOS EFECTOS DE LA OPERACION DE CONCENTRACION SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la operación

27. De acuerdo con la operación notificada, la presente transacción implica la adquisición por parte de GRUPO SANTILLANA EDUCACIÓN GLOBAL, S.L. (en adelante, “GRUPO SANTILLANA”), directamente o a través de alguna de sus filiales, de la totalidad del negocio editorial destinado a educación del grupo CARVAJAL S.A. (en adelante, “CARVAJAL”) en Latinoamérica.

28. En Argentina, la transacción comprende la adquisición de KAPELUSZ por parte del GRUPO SANTILLANA, incluyendo también la transferencia de algunas marcas asociadas exclusivamente a la línea editorial, así como la concesión de una licencia de uso de la marca “Norma”.

29. El GRUPO SANTILLANA está controlado por la empresa PROMOTORA DE INFORMACIONES S.A., conocida como GRUPO PRISA.

30. La tabla siguiente resume las actividades desarrolladas en Argentina por parte de las empresas involucradas en la operación de concentración bajo análisis:

Tabla N° 1: Actividades de las empresas involucradas en Argentina

Empresa Objeto	
KAPELUSZ EDITORA S.A.	Su principal actividad es la edición y comercialización de material y libros escolares así como también de textos universitarios. En el mercado escolar, cubre el segmento de contenidos didácticos con las marcas NORMA, KAPELUSZ NORMA y EDUCAINVENTIA, mientras que en el de literatura infantil y juvenil participa con la marca NORMA.
Empresas del Grupo Adquirente	
DIARIO EL PAIS ARGENTINA S.A.	Es una sociedad que se dedica a la edición, impresión, distribución y venta de diarios y toda clase de publicaciones.
CORPORACIÓN ARGENTINA DE RADIODIFUSIÓN S.A.	Se encuentra activa en la inversión en sociedades que explotan servicios de radiodifusión, en particular estaciones emisoras de radio de amplitud modulada (AM) y de frecuencia modulada (FM).
LS4 RADIO CONTINENTAL S.A.	Se dedica a la explotación de servicios de radiodifusión, en particular estaciones emisoras de radio de amplitud modulada (AM) y de frecuencia modulada (FM).
RADIO ESTÉREO S.A.	Se encuentra activa en la explotación de servicios de radiodifusión, en particular estaciones emisoras de radio de amplitud modulada (AM) y de frecuencia modulada (FM).
EDICIONES SANTILLANA S.A.	Empresa que se dedica a la edición y distribución de libros escolares a través de las siguientes marcas: SANTILLANA, SANTILLANA COMPARTIR y RICHMOND (segmento de contenidos didácticos) y LOQU ELE O (segmento de literatura infantil y juvenil).

Fuente: CNDC sobre información provista por las Partes en el marco del presente expediente.

31. El mercado de publicaciones escolares se compone de productos de prescripción escolar, tanto de la categoría de libros y contenidos didácticos (que comprende los textos de las áreas curriculares escolares en

todos los formatos y libros de apoyo -tales como atlas y diccionarios-), como de la categoría de libros de literatura infantil y juvenil (en este caso, se trata de libros requeridos por los colegios por fuera de la currícula escolar¹). Es decir, los contenidos de aprendizaje de la categoría didáctico forman parte del contenido curricular en colegios y centros educativos, mientras que los libros de literatura infantil y juvenil, si bien son empleados por instituciones educativas, no integran el plan de estudios obligatorio establecido a nivel nacional y provincial.

32. En vista de las actividades productivas en las que se encuentran involucradas las Partes notificantes en el país, se presentaría en el caso bajo análisis una relación de naturaleza horizontal entre las actividades de SANTILLANA y KAPELUSZ en la edición, distribución y comercialización de textos escolares en Argentina.

IV.2. Definición Del Mercado Relevante Del Producto

33. El mercado escolar se analizará en forma segmentada para una mejor comprensión del tipo de publicaciones que lo integran y, por ende, poder diferenciar los productos de las distintas marcas que compiten entre sí.

34. Los productos que SANTILLANA comercializa en el segmento didáctico son los siguientes:

Tabla N° 2: Productos del segmento didáctico de SANTILLANA

Marca	Productos	Descripción
Santillana Richmond	Libros de texto Libros digitales Libros de literatura infantil y juvenil Diccionarios	Libros de texto en papel y en formato digital de todas las materias curriculares para alumnos de todos los niveles educativos. Material de consulta.
Santillana Compartir	Libros de texto Plataformas digitales Contenidos digitales Servicios educativos	A los anteriores se suman plataformas digitales con herramientas de administración escolar, repositorio de contenidos digitales, servicios de asesoría pedagógica continua a la institución (docentes y directivos).

Fuente: Información provista por las Partes en el marco del presente expediente.

35. Por su parte, KAPELUSZ comercializa los siguientes productos en el segmento didáctico:

Tabla N° 3: Productos del segmento didáctico de KAPELUSZ

Marca	Productos	Descripción
Norma	Libros de texto Libros digitales Diccionarios y atlas	Textos impresos a color 4/4 en papel mate, con tapa flexible también en versión digital y diccionarios y atlas enfocados a estudiantes de primaria y secundaria.
Kapelusz Norma	Libros de texto Libros digitales Diccionarios	Textos impresos a color 4/4 en papel mate, con tapa flexible también en versión digital y diccionarios y atlas enfocados a estudiantes de primaria y secundaria.
Educa Inventia	Plataformas digitales Contenidos digitales	Comprende productos digitales que incluye plataformas digitales.

Fuente: Información provista por las Partes en el marco del presente expediente.

36. En el caso del segmento de literatura infantil y juvenil³, los productos comercializados por las Partes en el país son los siguientes:

Tabla N° 4: Productos del segmento de literatura infanto-juvenil de las empresas involucradas

Marca/Empresa	Productos	Descripción
Loquileo (Santillana)	Libros de literatura infantil y juvenil	Libros en papel para lectores en edad escolar.
Norma (Kapelusz)	Libros de literatura infantil y juvenil	Portafolio de productos de la literatura clásica y contemporánea para estudiantes de los diferentes niveles escolares.

Fuente: Información provista por las Partes en el marco del presente expediente.

37. Como ya ha sido informado, dentro del mercado de publicaciones escolares, el segmento de libros didácticos abarca aquellos productos que conforman el área curricular escolar, incluyendo los libros escolares y de apoyo al escolar (tales como atlas y diccionarios), tanto en su versión impresa como digital.

38. El contenido de los libros didácticos está adecuado a las currículas nacionales y/o provinciales; asimismo, incluyen gráficos, imágenes y actividades con el objetivo de que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para el grado y materia en cuestión. Estos libros suelen estar escritos por un equipo de autores y editores, es decir, no suelen ser libros de autor. Respecto a la planificación, los libros de texto deben editarse para distintos grados y materias de acuerdo a las revisiones curriculares, con datos actualizados, y revisados por un equipo de especialistas de cada área. En este proceso intervienen autores, correctores, editores, fotógrafos, cartógrafos, ilustradores, diseñadores, entre otros.

39. En cuanto a los libros clasificados dentro del segmento de literatura infantil y juvenil, son aquellos productos de la literatura clásica y contemporánea para estudiantes de los diferentes niveles escolares, especialmente niños entre 0 y 12 años. Los establecimientos educativos suelen recurrir a estos libros por fuera del plan de estudios oficial por lo que, al no seguir una guía preestablecida, la elección de los mismos queda a criterio del docente. De este modo, el conjunto de libros de este segmento que integra el mercado escolar suele ser amplio, variado y distinto cada año.

40. Este tipo de libros son obras de autor que trabajan diferentes temáticas de ficción o no ficción y su objetivo se centra en mejorar las habilidades de lectura y comprensión de los alumnos y lectura por placer; en éstos, se prioriza el texto con algunas ilustraciones. Los libros dentro del segmento de literatura infantil y juvenil no deben ajustarse a ningún contenido curricular. En el proceso de edición de los mismos, intervienen una cantidad de personas mucho menor que en el de los libros didácticos; en la mayoría de los casos solamente autor, editor, corrector e ilustrador. Generalmente, poseen un ciclo de vida más prolongado, es decir que pueden comercializarse por más años que los libros de texto.

41. En virtud de lo expuesto, esta Comisión Nacional considera que el mercado relevante en la operación de concentración bajo análisis es el mercado de textos escolares, que abarca los libros del segmento didáctico y aquellos del segmento de literatura infantil y juvenil utilizados como material didáctico no curricular.

42. La definición de mercado geográfico que se adoptará, en el caso del mercado escolar, es nacional. Esto, por cuanto las empresas involucradas venden sus productos en todas las provincias del país.

IV.3. Efectos Económicos de la Operación Notificada

IV.3.1. Mercado de publicaciones escolares

43. Las empresas involucradas en la presente operación venden en el país textos escolares de los segmentos didáctico y de literatura infantil y juvenil. Si bien el segmento didáctico abarca textos tanto en español como en idioma inglés, atento a que la empresa objeto en Argentina comercializa sólo textos en español, el análisis se efectuará considerando únicamente las publicaciones en dicho idioma.

44. La siguiente tabla muestra, para el segmento didáctico, las participaciones de mercado sobre las ventas totales de libros en idioma español (en unidades) a nivel nacional, por empresa competidora incluyendo a las involucradas, en el período 2014-2016:

Tabla N° 5: Participaciones sobre ventas de publicaciones escolares - Segmento didáctico (textos en español)

	Participaciones sobre ventas de publicaciones didácticas en idioma español (en %)			
	2014	2015	2016	2016 (en unidades)
Santillana	29,13	26,03	29,29	1.280.000
MacMillan	19,30	20,87	18,31	800.000
SM	9,94	9,68	9,15	400.000
Kapelusz	8,27	8,20	7,07	309.000
Mandioca	5,30	4,82	6,64	290.000
Ediba	3,38	1,74	4,58	200.000
Tinta Fresca	2,00	0,94	2,75	120.000
Aique	6,53	5,62	1,83	80.000
Pearson	0,00	0,00	0,00	0
OUP	0,00	0,00	0,00	0
CUP	0,00	0,00	0,00	0
Otras (*)	16,16	22,10	20,39	891.000
TOTAL	100,00	100,00	100,00	4.370.000

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las Partes en el marco del presente expediente.

(*) Estas publicaciones son: Edebé (Edebé S.A.), Edelvives (Fundación Edelvives), AZ (A-Z Editora S.A.), Doce Orcas (Doce Orcas Ediciones S.A.), UNLP (Universidad Nacional de La Plata), UNR (Universidad Nacional de Rosario).

45. Según dicha tabla, la participación de las empresas involucradas se mantuvo relativamente estable a lo largo del período bajo análisis. En 2016, la participación conjunta resultante de la presente operación alcanzó un 36% de las ventas totales en el segmento didáctico (publicaciones en español) lo que refuerza el liderazgo de la adquirente al incorporar a su negocio las publicaciones de la firma objeto. De todos modos, se debe tener presente que el aporte de KAPELUSZ es relativamente bajo (7%)⁴.

46. Considerando el Índice de Dominancia de Melnik, Shy y Stenbacka(2008)⁵, éste arroja un umbral de dominancia del 45% que, al compararlo con la participación conjunta post operación de las empresas afectadas, muestra que las mismas carecerían de una posición de dominio en dicho segmento.

47. Además, cabe destacar que se trata de un mercado que cuenta con muchos jugadores, entre los cuales se hallan MACMILLAN⁶ (18%), que compite a través de las editoriales ESTRADA y PUERTO DE PALOS, y SM⁷ (9%), que compite a través de la editorial SM, firmas de renombre a nivel mundial y con participaciones relevantes en el segmento didáctico. Incluso, según las Partes, en dicho segmento se esperan nuevos jugadores (que trabajen con libros didácticos de idiomas, material de consulta, etc.) a raíz de la eliminación de las restricciones a la importación de libros, efectuada por el Gobierno en enero de 2016.

48. En la tabla N° 6 se presentan las participaciones de mercado sobre las ventas anuales (en unidades) a nivel nacional, de publicaciones del segmento de literatura infantil-juvenil⁸, incluyendo a las empresas involucradas, para el período 2014-2016:

Tabla N° 6: Participaciones sobre ventas de publicaciones escolares - Segmento de literatura infantil-juvenil

	Participaciones sobre ventas de publicaciones de literatura infantil y juvenil (en %)			
	2014	2015	2016	2016 (en unidades)
Santillana	5,99	11,60	11,43	800.000
Kapelusz	2,75	9,92	4,34	304.000
MacMillan	9,32	7,99	8,29	580.000
Edelvives	4,31	5,07	5,22	365.000
SM	4,43	4,27	4,72	330.000
Letra Impresa	2,89	3,23	3,34	234.000
Estación Mandioca	1,94	2,60	2,64	185.000
Otras (+200) (*)	68,37	55,32	60,02	4.200.000
TOTAL	100,00	100,00	100,00	6.998.000

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las Partes en el marco del presente expediente.

(*) Las principales publicaciones son: Calibrosopio (Binder, Walter Marcelo), Catapulta (Catapulta Children Entertainment S.A.), Vergara y editores (V&R Editoras S.A.), Random House (Penguin Random House Grupo Editorial S.A.), Planeta Lector (Editorial Planeta S.A.), El Zorro Rojo (LZR Ediciones S.R.L.), La Brujita de Papel (La Brujita de Papel S.A.), Pequeño Editor (Pequeño Editor S.R.L.), Sigmar (Sigmar S.R.L.).

49. De la tabla se desprende que hubo una leve caída de los libros importados a lo largo del período analizado, como es el caso de MACMILLAN, en favor de aquellos de producción nacional, como SANTILLANA del lado adquirente. Por otra parte, la participación conjunta fue de casi 16% en 2016, lo que reforzó el liderazgo de la empresa adquirente en el segmento. De todos modos, cabe señalar que se trata de un segmento muy competitivo (aun cuando se redujo en términos de volumen de ventas entre 2014 y 2016), donde el 60% de las ventas a nivel nacional es efectuado por más de 200 empresas. Incluso, las firmas involucradas enfrentan la competencia de jugadores con fuerte prestigio a nivel mundial como MACMILLAN, de Inglaterra, y EDEL VIVES y SM, de España.

IV.3.2. Barreras a la entrada

50. Dado que la participación conjunta fue de 36% en el segmento de publicaciones escolares didácticas en 2016, y que la variación del Índice HHI⁹ fue de 414 puntos¹⁰, se procede a analizar el posible impacto de barreras a la entrada en dicho segmento.

51. Desde el punto de vista de barreras a la entrada, el segmento de textos didácticos es desafiante producto de la existencia de una gran cantidad de empresas de otros sectores dentro del mercado de publicaciones de libros en general, que constituyen competidores potenciales, máxime considerando que existe un conjunto de medidas adoptadas por el Estado a nivel nacional que promueven el ingreso a dicho mercado.

52. En tal sentido, en Argentina, la Ley N° 25.446 de Fomento del Libro y la Lectura¹¹, sancionada el 27 de junio del año 2001, establece una serie de políticas que promueven la edición, producción y comercialización de libros. Específicamente, el capítulo IV (“Fomento de la actividad industrial editorial”) prevé ciertos beneficios impositivos como la exención tanto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Ingresos Brutos a aquellos productores o comerciantes de libros¹², como de los derechos de exportación e importación de libros¹³. Asimismo, media una exención de tales derechos para las máquinas, equipos, servicios, materias primas e insumos importados o exportados que se destinen a la edición y producción de libros. Por su parte, el capítulo V (“Fomento de la demanda editorial y de los hábitos de lectura”) adopta distintas políticas para alcanzar el fin propuesto en su título. Algunas de ellas son la creación de campañas educativas e informativas, la organización de concursos literarios, exposiciones y ferias, la modernización de centros bibliográficos y la adopción de distintas medidas conducentes a la democratización del acceso al libro y la lectura¹⁴. Incluso, el Estado Nacional adquiere obras con destino a bibliotecas públicas y populares, archivos y centros de documentación.

53. En particular, el segmento de literatura infantil-juvenil está conformado por más de 200 competidores

potenciales que, si bien en la actualidad no comercializan en el segmento de didácticos (como LETRA IMPRESA, SIGMAR y PENGUIN RANDOM HOUSE, entre las editoriales más importantes), ante una eventual estrategia de ingreso al mismo, ésta se vería facilitada por el conjunto de políticas públicas mencionadas más arriba, al amparo de la Ley N° 25.446.

54. Incluso, de acuerdo con evidencia obrante en el expediente, en la industria existe capacidad ociosa disponible que puede usarse para disciplinar a las empresas que se consolidan a través de la operación bajo análisis. Además, según las Partes, desde el punto de vista normativo, un potencial entrante sólo debe atenerse a los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación a nivel nacional y provincial y, desde el punto de vista de la inversión y los costos hundidos, éstos no representan una magnitud inalcanzable para una empresa dispuesta a ingresar, por lo que sería lógico sostener que el mercado de contenidos educativos tiene bajas barreras de entrada.

55. Por lo expuesto, esta Comisión Nacional considera que la operación analizada no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia en el mercado argentino de publicaciones escolares, por cuanto sus efectos en los segmentos didáctico -en idioma español- y de literatura infantil y juvenil no revisten entidad como para que puedan resultar en un perjuicio al interés económico general.

IV.4. Cláusulas de Restricciones Accesorias

56. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta Comisión Nacional advierte la existencia de una cláusula No Competencia establecida en el punto 8.18 el cual establece: “Los Vendedores y los Vendedores de las Marcas Adquiridas se comprometen a que, ninguno de ellos, actuando conjunta o individualmente, ni sus Afiliadas, directa o indirectamente por interpuesta persona, ya sea actuando en nombre e interés propio o en nombre o por cuenta de terceros, podrán llevar a cabo los siguientes actos u operaciones en el Territorio por un periodo de tres (3) años contados a partir de la Fecha de Cierre: (i) Tener participación o tener interés de deuda en cualquier persona cuya actividad compita con el Negocio (...); (ii) Dedicarse o desarrollar cualquier negocio similar o equivalente al Negocio (...); (iii) Promocionar o patrocinar a ninguna empresa o negocio cuya actividad incluya como parte material actividades similares o que puedan competir con el Negocio; iv) Hacer ofertas o contratar para cualquier cargo o posición, ya sea como empleado, como asesor, a través de tercerización o de otra manera, a cualquier empleado de las Compañías del Grupo (...); (v) Solicitar el registro, registrar o usar, directa o indirectamente, en ninguna forma, ninguna marca, logotipo, nombre comercial, diseño o nombre de dominio u otros signos distintivos que incluyan, sean idénticos o similares o puedan implicar confusión con las Marcas Adquiridas; y (vi) Mantener en secreto toda la información confidencial de propiedad de las Compañías del Grupo a la que se haya podido tener acceso como consecuencia de la venta del Negocio Adquirido y no usarla para su propio beneficio o de terceros.”

57. Asimismo, en el punto 11.13 establecieron una cláusula de Confidencialidad en la cual establecieron: “Desde la Fecha de Firma ninguna de las Partes podrá, sin el previo consentimiento por escrito de la otra Parte, directa ni indirectamente, revelar, comunicar, divulgar, diseminar ni utilizar ninguna Información Confidencial (...)”

58. Por otra parte, en el Contrato de Licencia de Uso de Marcas, celebrado entre las partes en la fecha de cierre de la operación notificada, las mismas establecieron una cláusula de Confidencialidad en el punto 13 y una de No Competencia en el punto 14 del mencionado instrumento. En primer término, las partes acordaron: “Las partes se obligan a mantener toda la información de naturaleza competitivamente sensible o de propiedad de la Parte que la revela en estricta confidencialidad y a utilizarla y revelarla únicamente bajo condiciones proporcionadas por la Parte que la revela.” Respecto de la cláusula de No Competencia, establecieron: “Como parte de la contraprestación por la Licencia, el Licenciatario y el Garante se obligan a que, durante el término de duración de la Licencia y por un plazo adicional de seis (6) meses o hasta que se agoten las existencias e inventarios previstos en la cláusula 12.5, lo que ocurra primero no podrán en el Territorio: (i) Tener participación o tener interés de deuda en cualquier Persona cuya actividad compita con los Servicios Competitivos, salvo por participaciones de valores emitidos por cualquier Persona en

cualquier mercado de valores que califiquen como inversión de portafolio. (ii) Dedicarse o desarrollar cualquier negocio similar o equivalente a los Servicios Competitivos, ni asesorar, dirigir, asistir o controlar directa o indirectamente en la realización de Servicios Competitivos a ningún tercero que opere en estas mismas actividades, ni adquirir control en ese tercero. (iii) Promocionar o patrocinar a ninguna empresa o negocio cuya actividad incluya como parte material actividades similares o que puedan competir con los Servicios Competitivos. (iv) Solicitar el registro, registrar o usar, directa o indirectamente, en ninguna forma, ninguna marca, logotipo, nombre comercial, diseño o nombre de dominio u otros signos distintivos que incluyan, sean idénticos o similares o puedan implicar confusión con la Propiedad Intelectual Registrada.”.

59. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta Comisión no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción -en las condiciones y términos ya reseñados-.

60. Dicho lo anterior y analizadas la redacción de las cláusulas de restricción mencionadas, esta COMISIÓN NACIONAL considera que las mismas no constituyen cláusulas que puedan importar restricciones accesorias a la operación notificada que violen los términos del Artículo 7° de la Ley 25.156.

IV.5. Confidencialidad

61. Con fecha 9 de marzo de 2018, el apoderado de la firma SANTILLANA solicitó en su presentación la confidencialidad de la documental acompañada.

62. El día 23 de julio de 2018 esta Comisión Nacional solicitó a las partes que presentaran el Resumen No Confidencial respecto de la documental sobre la cual había recaído el pedido de confidencialidad.

63. Posteriormente, con fecha 31 de julio de 2018 el apoderado de SANTILLANA acompañaron el Resumen de No Confidencial solicitado.

64. En razón de lo anterior y siendo que el resumen acompañado resulta suficiente para efectuar el presente análisis, se recomendará conceder la confidencialidad petitionada, procediendo a formar un Anexo Confidencial definitivo con la documentación oportunamente reservada por la Dirección de Registro.

V. CONCLUSIONES

65. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

66. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR:

a) Autorizar la operación notificada, consistente en la toma de control de la firma KAPELUSZ EDITORA S.A. por parte de GRUPO SANTILLANA EDUCACIÓN GLOBAL S.L., como consecuencia de la adquisición del negocio editorial destinado a educación de la firma CARVAJAL S.A. en toda Latinoamérica, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156.

b) Conceder la confidencialidad solicitada por la firma GRUPO SANTILLANA EDUCACIÓN GLOBAL S.L. respecto del Anexo I de la presentación efectuada con fecha 9 de marzo de 2018.

67. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y

TRABAJO para su conocimiento.

Se deja constancia que el Dr. Pablo Trevisan no suscribe el presente por encontrarse en uso de licencia

¹ Debe tenerse en cuenta que la demanda de libros de literatura infantil y juvenil no es exclusiva del ámbito escolar.

² Dichos textos se componen por los de la currícula escolar y aquellos que las escuelas y centros educativos suelen requerir por fuera de la misma.

³ Compuesto por aquellos libros que los establecimientos educativos utilizan por fuera de la currícula oficial.

⁴ Incluso, el indicador HHI post operación no supera los 2.500 puntos (mercado moderadamente concentrado), como se verá más adelante.

⁵ Dicho indicador se define del siguiente modo: $SD = \frac{1}{2} [1 - S12 + S22]$, donde S1 es la participación de mercado de la empresa de mayor tamaño y S2 es la participación de la segunda empresa de mayor participación en el mercado. Según el criterio detrás de este concepto, para que pueda considerarse que una empresa es candidata a tener posición dominante, la misma debe ser la de mayor tamaño en el mercado y, además, debe cumplirse que “S1 > SD”. Por ende, una operación que no esté consiguiendo que la nueva empresa concentrada sea la de mayor tamaño, y que ese tamaño supere el umbral de dominancia, no sería calificada por este método a ser candidata a crear una posición dominante.

⁶ Grupo MACMILLAN, de Inglaterra, cuya sucursal en Argentina es MacMillan Publishers S.A. (Buenos Aires). Dicha empresa comercializa en el país textos en castellano (Editorial Estrada y Puerto de Palos), textos en inglés (MacMillan) y libros de literatura infantojuvenil (Azulejos y Cántaros).

⁷ Grupo SM (Sociedad de María), de España, cuya sucursal en Argentina es Ediciones SM S.A. (Buenos Aires). Dicha empresa comercializa en el país textos en castellano (Editorial SM) y libros de literatura infantojuvenil (Barco de Vapor).

⁸ En este caso, no se analizan las ventas de estas publicaciones considerando el idioma español e inglés por separado, atento a que, según las Partes, el segmento de literatura infantil y juvenil en idioma inglés, comúnmente denominado “Readers”, es muy pequeño en Argentina y, según estiman, no alcanza el 0,5% del mercado total (el cual, a su vez, estiman que está concentrado en las editoriales PEARSON, OUP y CUP).

⁹ Herfindahl-Hirschmann.

¹⁰ El Índice HHI post operación fue de 2.233 puntos, representando un mercado moderadamente concentrado según el criterio establecido en las “Horizontal Merger Guidelines U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, 2010”.

¹¹ Que derogó a la antigua Ley del Libro N° 20.380.

¹² Art. 11 de la Ley N° 25.446.

¹³ Si bien los libros importados están exentos de aranceles y gravámenes (Art. 12 de la Ley N° 25.446), hay una única excepción a tal regla, aplicada sobre los denominados “libros de estampa”, aquellos generalmente dedicados al público infantil, donde las imágenes superan ampliamente –en superficie impresa- al texto. Los libros de esta categoría están sujetos a un gravamen del 16% sobre el costo CIF Buenos Aires.

¹⁴ En abril de 2017, el Ministerio de Cultura, mediante la Resolución N° 263/17, creó el “Programa Libros y Casas”, cuyo propósito general es la promoción de la inclusión y el acceso a la cultura de la población respetando la diversidad cultural con el objeto de contribuir al acceso al libro y a la práctica de la lectura, priorizando como público a los sectores social y económicamente más vulnerables.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.07.31 18:57:28 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.07.31 18:59:57 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.07.31 19:22:18 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.07.31 20:14:01 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.07.31 20:14:03 -03'00'